

Nr. 182 Der Reichsminister der Justiz an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern und den Preußischen Ministerpräsidenten – Chef der Geheimen Staatspolizei. 4. Juli 1935

R 22/1467, Bl. 50 Originalentwurf¹

Beginn:

Beginn:

[Eingrenzung der Schutzhaft]

Betr.: Geheime Staatspolizei.

In der Sitzung des Preußischen Staatsministeriums vom 27. 6. d. J.² ist Einverständnis über folgende Punkte erzielt worden:

– 1.

Zuständig für Schutzhaftsachen in Preußen ist ausschließlich der Herr Chef der Geheimen Staatspolizei, Ministerpräsident Göring, und sein Stellvertreter, Herr Inspekteur Himmler³. Für Schutzhaftsachen außerpreußischer Länder treten die Reichsressorts mit dem Herrn Reichsminister des Innern in Verbindung.

– 2.

Unzulässig ist:

– a)

Schutzhaft auf Zeit⁴,

– b)

Schutzhaft an Stelle strafrechtlicher Verurteilung⁵,

¹ Beruhend auf einem Vm. Gürtners über das Ergebnis der preuß. Ministerratssitzung (u. Anm. 2), den sein persönl. Referent v. Dohnanyi am 1. 7. 35 aus Hahnenklee (Harz), wo sich Gürtner zu den Beratungen der Strafrechtskommission aufhielt, an MR Kritzinger übersandte mit dem Auftrag, in Schreiben an Frick oder Göring diese Ergebnisse mit der Bitte um weitere Veranlassung ausdrücklich festzuhalten: R 22/1467, Bl. 48f. – Zu den Bemühungen der Justiz um eine „Verrechtlichung“ der Schutzhaft s. eingehend GRAF, Polit. Polizei, S. 258–269; GRUCHMANN, Justiz, S. 545 ff., zu diesem Dok. S. 568. Vgl. auch KADEN/NESTLER, Dokumente II, Nr. 66.

² Dort war der Entwurf eines preuß. Gestapo-Gesetzes beraten (s. Dok. Nr. 206) und hierbei „auf die mehrfach vorgebrachte Anregung, aus innen- und außenpolitischen Gründen eine klare Verfahrens-, insbesondere Rechtsmittelregelung für Maßnahmen der Geheimen Staatspolizei zu schaffen“ (Protokollauszug: R 22/1462, Bl. 19), auch das ungeklärte Verhältnis zwischen Justiz und Gestapo besprochen worden. GRUCHMANN, Justiz, S. 554 f.

³ Dies bedeutete, daß der RIM damit auf die bisher formell wahrgenommene, aber praktisch wertlose Aufsichtsbefugnis gegen Übergriffe der Gestapo in Preußen verzichtete und dieses Feld endgültig Himmler in seiner Funktion als Inspekteur der preuß. Gestapo überließ.

⁴ Hierzu hatte ein geheimer RdErl. des RIM an die Landesregierungen und Reichsstatthalter vom 12. 4. 34 betr. Schutzhaft (R 22/1467, Bl. 148–153; Druck: KADEN/NESTLER, Dokumente I, Nr. 15; vgl. GRAF, Polit. Polizei, S. 268) in Ziff. V festgelegt: „(1) Die Schutzhaft ist nur solange aufrechtzuerhalten, als ihr Zweck [nämlich ‚Schutz des Häftlings‘, Abwehr unmittelbarer Gefahr für die öffentl. Sicherheit] es erfordert.

(2) Die Verhängung der Schutzhaft als Ersatzstrafe auf unbestimmte Zeit ist unzulässig.“

Der RIM pochte auf die unveränderte Gültigkeit dieses Erlasses, konnte freilich seine Beachtung durch die Gestapo niemals durchsetzen. Ein Beispiel für das frühe Zurückweichen auch der Justiz vor polizeilichen Forderungen bietet der in R 22/1467, Bl. 32–42 überlieferte Schriftwechsel des RJuM mit dem GStA Karlsruhe vom Mai/Juni 1935: Das RJuM lehnte zwar die von der Gestapo in Baden verlangte generelle Überstellung der zur Haftentlassung kommenden Hochverratsgefangenen zur weiteren „Erziehung“ im Schutzhaftlager ab, anerkannte aber die Notwendigkeit, „hartnäckige Staatsfeinde“ auch nach Strafverbüßung „in behördlicher Verwahrung“ zu halten.

⁵ Vgl. RIM-Erlaß vom 12. 4. 34 (o. Anm. 4), Ziff. III:

„(3) Die Verhängung der Schutzhaft ist ferner nicht zulässig zur Ahndung strafbarer oder zwar nicht strafbarer, aber sonst verwerflicher Handlungen. Strafbare Handlungen sind durch die Gerichte abzuurteilen. Für die Verhaftung von Angeschuldigten

– c)

Jegliche Verhinderung der Vertretung in Schutzhaftsachen durch Rechtsanwälte⁶.

– d)

Schutzhaft gegen Beamte ohne Zustimmung der Vorgesetzten Dienststelle⁷.

Ich gehe davon aus, daß die Grundsätze zu Ziff. 2 auch für die außerpreußischen Gebiete zu gelten haben⁸.

Mit Rücksicht auf das Ergebnis der Kabinettsitzung übersende ich die in Abschrift anliegenden Vorgänge⁹ mit der Bitte, das Weitere zu veranlassen und mir von dem Veranlaßten Kenntnis zu geben¹⁰.

Gtr [Gürtner]

gelten die Vorschriften der Strafprozeßordnung (§§ 112 ff.). Auch ohne richterlichen Haftbefehl ist eine vorläufige Festnahme nach § 127 Abs. 2 der Strafprozeßordnung zulässig (Polizeihaft). Nur in besonderen Ausnahmefällen kann danach bei strafbaren Tatbeständen die Verhängung der Schutzhaft gerechtfertigt erscheinen. In diesen Fällen ist schleunigst auf den Erlaß eines richterlichen Haftbefehls hinzuwirken.“

Die Polizeiführung ließ sich hiervon nicht beeindrucken, weil sie sich in ihrer Ermessenswillkür des höchsten Rückhalts sicher war: Am 7. 6. 35 ließ Hitler den RJuM auf Anfrage wissen, daß die Schutzhaft „in der Regel“ auf die gerichtlich bemessene Strafzeit angerechnet werden könne, nicht aber z. B. bei führenden kommunistischen Funktionären, „bei denen die Schutzhaft als allgemeine Abwehrmaßnahme selbständig und ohne Zusammenhang mit einer einzelnen Straftat verfügt worden ist“; RdVf. RJuM vom 17. 6. 35: R 22/1467, Bl. 45.

⁶ Den Anwälten wurde auf ihr Ersuchen um Akteneinsicht, Besuch der Häftlinge etc. regelmäßig stereotyp eröffnet, daß es gegen Schutzhaft kein Rechtsmittel, also auch keine Vertretung durch Rechtsbeistände gebe. Dagegen hatte der RJuM im Einvernehmen mit dem RIM am 31. 1. 35 öffentlich klargestellt, daß eine Ausschließung von Anwälten in Schutzhaftsachen nur insoweit zulässig sei, als eine diesbezügliche ausdrückliche Bestimmung bestehe; R 22/1467, Bl. 52 ff. Jedoch verfügte daraufhin das Gestapa durch geheimen Erlaß vom 11. 4. 35 an die Staatspolizeistellen: „Die Schutzhaft ist eine staatspolizeiliche Maßnahme, die lediglich der Dienstaufsichtsbeschwerde unterliegt. [...] Daraus ergibt sich, daß ein mit der Vertretung der Interessen eines Schutzhäftlings betrauter Rechtsanwalt lediglich die Rechte besitzt, die jeder andere Staatsbürger geltend machen kann, der für einen von der Schutzhaft Betroffenen eintritt. – Es bestehen keine Bedenken, die Mitwirkung von Rechtsanwälten insoweit zuzulassen, als es sich um die Abfassung und Einreichung von schriftlichen Gesuchen für eine in Schutzhaft genommene Person handelt. Selbstverständlich ist eine Einsichtnahme in die Akten der Politischen Polizei und überhaupt die Mitteilung politisch-polizeilicher Vorgänge an die Rechtsanwälte wie auch an andere Personen, die in Schutzhaftsachen vorstellig werden, unzulässig. Es kann daher auch die Erteilung von Sprecherlaubnis an Rechtsanwälte oder sonstige mit der Wahrnehmung der Interessen eines Schutzhäftlings beauftragte Personen nicht zugelassen werden, wenn dadurch der politisch-polizeiliche Zweck der Schutzhaft gefährdet wird.“ R 22/5032, Bl. 167; vgl. auch GRUCHMANN, Justiz, S. 565 f.

⁷ Am 17. 6. 35 hatte der RIM an den PrMinPräs./Gestapo und die Landesregierungen folgenden geheimen Erlaß gerichtet: Es sei wiederholt vorgekommen, daß Beamte ohne Benachrichtigung ihrer Dienststelle in Schutzhaft genommen oder ohne Kenntnis der Dienststelle gegen sie durch Vernehmung ihnen Untergebener ermittelt worden sei. Daher werde angeordnet:

– 1.

„1. Die Verhängung von Schutzhaft gegen Beamte bedarf der vorherigen Zustimmung der vorgesetzten Dienststelle;

– 2.

2. ein Ermittlungsverfahren gegen Beamte, insbesondere durch Vernehmung Untergebener, bedarf der vorherigen Benachrichtigung der vorgesetzten Dienststelle.

Ausnahmen von 1 und 2 sind in jedem Einzelfall nur mit meiner ausdrücklichen Zustimmung zulässig.“ R 22/1467, Bl. 47.

⁸ Dieser Satz nur im Schreiben an den RIM eingefügt.

⁹ Anlagen: Eingaben einzelner Rechtsanwälte, der Reichsrechtsanwaltskammer und des BNSDJ betr. Anwaltsvertretung in Schutzhaftsachen; R 22/1467, Bl. 52 ff.

¹⁰ Das Gestapa antwortete auf das Schreiben nicht, das RIM erst am 5. 9. 35 und ausweichend; hierzu Dok. Nr. 230.

Zitierhinweis

Nr. 182 Der Reichsminister der Justiz an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern und den Preußischen Ministerpräsidenten – Chef der Geheimen Staatspolizei. 4. Juli 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d182>